



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

שכטמן זאב, ת.ז. XXXX

תובע

באמצעות ב"כ: עו"ד גולדנברג עידן
דרך הים 6, מרכז הכרמל, חיפה 3474103
טל': 04-8372672
פקס: 04-8102247
דוא"ל: idan@goldenberg-law.co.il

נגד

קליין נפתלי, ת.ז. XXXX

1

נתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד סיוון אסיא
שד' המגינים 44, חיפה
טל': 04-8552112, 04-8552292
דוא"ל: office@sivan-law.co.il

קליין שני מיכל, ת.ז. XXXX

2

באמצעות ב"כ: עו"ד סיוון אסיא
שד' המגינים 44, חיפה
טל': 04-8552112, 04-8552292
דוא"ל: office@sivan-law.co.il

וייס אברהם אוגין, ת.ז. XXXX

3

באמצעות ב"כ: עו"ד סיוון אסיא
שד' המגינים 44, חיפה
טל': 04-8552112, 04-8552292
דוא"ל: office@sivan-law.co.il

וייס אסתר, ת.ז. XXXX

4

באמצעות ב"כ: עו"ד סיוון אסיא
שד' המגינים 44, חיפה
טל': 04-8552112, 04-8552292
דוא"ל: office@sivan-law.co.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- | | |
|---|--|
| 5 | גריןולד אביחי יוסף, ת.ז. XXXX
התיכון 43, דירה 3, חיפה |
| 6 | גריןולד רבקה-שרה, ת.ז. XXXX
התיכון 43, דירה 3, חיפה |

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש לחייב כל אחד מהנתבעים 1-2 ו-3-4 לשלם לתובע את הסך של 6,147.09 ₪ בגין חלקם היחסי בעלות עבודות שביצע התובע ברכוש המשותף; לחייבם להימנע מנסיעה עם רכביהם על גבי שביל הגישה למחסנים בקומת הקרקע; לחייבם להימנע מחנייה בתחום הצמודותיהם בניגוד להיתר הבניה; ולמתן צו עשה שיחייב את כל בעלי הדירות בבית להתקין מיגון ביציאה מהמעלית שימנע פגיעת הולכי רגל ע"י רכבים.
2. הבית מושא ההליך מכיל 4 דירות, נמצא ברח' התיכון 43, חיפה, ומזוהה כחלקה 72 בגוש 10882 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובע הוא בעלים של דירה בבית, והנתבעים הם בעלים של 3 הדירות הנותרות.
3. מתן הכרעה ביחס לסעדים נוספים שהתבקשו בכתב התביעה התייתרה לאור הסכמות אליהם הגיעו הצדדים בדיון מיום 26.3.23, עמ' 3-2 לפרוטוקול, אשר קיבלו תוקף מחייב, והתיק נקבע להוכחות ביחס לסעדים שנותרו במחלוקת.

תמצית טענות התביעה-

4. נתבעים 1-4 ביחד עם ה"ה דוקוב (להלן: "דוקוב") וה"ה הגואל (להלן: "הגואל") רכשו את מלוא הזכויות בחלקה, חתמו על הסכם שיתוף ובנו יחדיו את הבית. בהמשך מכרו דוקוב זכויותיהם לתובע והגואל מכרה זכויותיה לנתבעים 5-6.
5. נתבעים 1-4 אשר שמשו כנציגי הנציגות התנהלו באופן לקוי ולא העבירו כספים לחברת המעליות, שיבשו את תפקודה של המעלית ואף הביאו להשבתתה, באופן שחייב את התובע ואת הגואל לשלם באופן ישיר כספים לחברת המעליות על מנת שהמעלית לא תושבת, לשלם את חשבון החשמל בחדר המדרגות בעקבות ניתוק החשמל בגין חוב מצטבר ולשלם לחברת "חיננה".
6. בתקנון המוסכם שנרשם לבית נקבע כי הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, למעט הוצאות תחזוקת המעלית, יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, וכי הוצאות תחזוקת המעלית יחולו שווה בשווה על כל בעלי הדירות. חלקם של נתבעים 1-2 ושל נתבעים 3-4 ברכוש המשותף עומד על 161/624 חלקים ובהתאם לכך יש לגזור את חלקם בהוצאות שהוצאו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם לחלקם ברכוש המשותף חייבים כל אחד מהנתבעים 1-2 ו-3-4 סך של 6,147.09 ₪ בגין חלקם היחסי בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף.
 8. דירות נתבעים 1-4 מצויות בקומת הקרקע וקיימת להם גם כניסה ישירה לדירה מגינתם, כך שבפועל המעלית משמשת בעיקר את התובע ואת נתבעים 5-6.
 9. לנתבעים 1-4 הוצמדו חניות אשר סומנו ג' ו-ח'. נתבעים אלו מחנים בחניות שהוצמדו להם יותר רכבים מהמותר עפ"י היתר הבניה, ובכך הם מסכנים את הולכי הרגל ומונעים גישה בטוחה למחסנים.
 10. היעדר מעצורים ביציאה מהמעלית ובקדמת המעבר למחסנים מהווה סכנה לבאי המחסנים וליוצאים מהמעלית.
- טענות ההגנה –
11. הנתבעים כיהנו בנציגות הבית המשותף שנים רבות בהתנדבות תוך חיסכון כספי משמעותי לכל בעלי הדירות בבית, והתובע סירב להיות חלק מנציגות הבית המשותף או לקחת חלק בפעילותה. דווקא התובע הוא זה שאינו משתף פעולה וניסיונות נתבע 3 לכנס אסיפת דיירים על מנת לקבל החלטות משותפות ביחס לבית לא זכו לשיתוף פעולה מצד התובע.
 12. התשלומים לחברת המעליות ולחברת החשמל שובשו בעקבות התנהלות התובע והגואל אשר בשלב כלשהו החליטו לשלם לחברת המעליות את חלקם מבלי ליידע על כך את הנתבעים.
 13. להולכי הרגל בקומת החניה ישנה גישה למחסנים ורכבי הנתבעים אינם חונים על שבילי הגישה למחסנים ואינם חוסמים אותם. הנתבעים מתנגדים להתקנת מעצורים בסמוך לכניסה לשבילי הגישה למחסנים שכן הללו ימנעו תמרון וגישה נוחה לחניותיהם.
 14. אין כל סכנה ביציאה מהמעלית. דרישת התובע להתקין מעצור בכניסה למעלית נועדה למנוע מהנתבעים אפשרות להחנות את רכבם באופן סביר.
 15. החלקים ברכוש המשותף המיוחסים לדירות הנתבעים הם 25.8% לכל דירה ולשתי הדירות 51.6%, והחלקים ברכוש המשותף המיוחסים לדירות התובע ולנתבעים 5-6 הם 24.2% לכל דירה ולשתי הדירות 48.4%. לאור זאת, סוכם בין הצדדים כי הוצאות המעלית מתחלקות שווה בשווה. לא נכונה טענת התובעים כי על הנתבעים לשאת ב-60% או יותר מההוצאות. יתרה מכך, יש להפחית מהוצאות הנתבעים דמי שימוש ראויים בגין שימוש של התובע ברכוש המשותף כבשלו – עת סגר גומחה בקומת החנייה בשטח שהוא רכוש משותף.



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. הנתבעים אינם חבים כספים לתובע, נהפוך הוא, טרם שנסגר חשבון הבנק של הנציגות התובע היה חייב לנציגות כספים.

Architectural floor plan of a building with various rooms and annotations. The plan includes rooms labeled 'מחסן' (Storage), 'חניה מקורה' (Covered Parking), and 'קרקע' (Land). Annotations include 'חניית נתבעים 2-1', 'חניית נתבעים 4-3', 'חניית התובע', 'חניית נתבעים 6-5', 'המעלית', and 'שביל גישה להולכי רגל ולרכב לבית'.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/158/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. להלן נתוני הביקור במקום הרלבנטיים להליך זה:

א. מרחוב התיכון מוביל שביל גישה אל קומת המסד של הבית. בסופו מצויה הכניסה למעלית של הבית ולחדר המדרגות, ומשני עבריו של השביל מצויות חניות הצדדים להליך. החניות הראשונות הן חניה י"ז ששטחה 15 מ"ר אשר צמודה לדירת התובע וחניה י"ג ששטחה 15 מ"ר אשר צמודה לדירת נתבעים 5-6. בסמוך לחניה י"ז נמצאת חניה ח' אשר צמודה לדירת נתבעים 3-4 ושטחה הכולל 43 מ"ר. בסמוך לחניה י"ג נמצאת חניה ג' אשר צמודה לדירת נתבעים 1-2 ושטחה הכולל 43 מ"ר.

ב. מאחורי חדר המדרגות ופיר המעלית מצויים המחסנים של בעלי הדירות, מחסן אחד לכל דירה, כאשר הגישה למחסנים שבבעלות נתבעים 1-4 היא מתוך חניותיהם, והגישה למחסנים שבבעלות התובע ונתבעים 5-6 היא דרך שני שבילי גישה (אחד מוביל לכל מחסן) המהווים רכוש משותף ונמצאים בסמיכות לחניות ג' ו-ח'.

ג. נתבעים 1-4 מחנים מספר כלי רכב בחניות הצמודות להם. לצורך תמרון לחניותיהם הם נוסעים על גבי שבילי הגישה למחסנים. כלל בעלי הדירות מבצעים תמרון בשטח המשותף של רכביהם על מנת שלא לצאת ברוורס משביל הגישה לבית. נראה כי בעת התמרון הם מגיעים עם רכביהם בסמוך למעלית.

ד. בעת היציאה מהמעלית יוצאים הולכי הרגל לשטח המשותף המצוי בתווך בין חניות הצדדים להליך.

ההליכים בתיק –

20. בדיון שהתקיים ביום 26.3.23 הגיעו הצדדים להסכמות אשר צמצמו את המחלוקות בתיק לאלו המפורטות לעיל.

21. בתיק התקיימו שני דיוני הוכחות במהלכם העידו מטעם התביעה: נחום נחום, בודק מעליות, גדי ויסמן, עורך חוות דעת מטעם התובע, הגב' לאה הגואל, מי שמכרה דירתה לנתבעים 5-6, והתובע. מטעם ההגנה העידו: נתבעת מס' 2 ונתבע מס' 3.

22. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה וכת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

23. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן:

התביעה הכספית –

24. התובע עתר בסעיפים 35-37 לכתב התביעה לחיוב כל משפחה ממשפחות נתבעים 1-4 בסך של 6,147.09 ₪ בגין חלקם היחסי בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בהתאם לחלקם היחסי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברכוש המשותף- 161/624 (25.8%) לכל אחת מדירות הנתבעים. לאור זאת, לא מובנת טענת הנתבעים בסיכומיהם כי התובע עתר לחיובם בשיעור של 30% מסך ההוצאות שהוציא לתחזוקת הרכוש המשותף. האמור אינו עולה בקנה אחד עם סעיפים 35-37 לכתב התביעה.

25. ככלל, בהינתן שקיים ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזק לבעל דירה, על בעל הדירה המעוניין בביצוע עבודות ברכוש המשותף לפנות לנציגות בדרישה שתבצע תיקון בבית או ברכוש המשותף כאמור. בהקשר דידן נשאלת השאלה האם בנסיבות מסוימות זכאי בעל דירה לבצע את התיקון בעצמו ולתבוע השבת הוצאותיו?

26. הבעיה המשפטית המתעוררת בענייננו דומה לבעיה משפטית אשר נדונה בפס"ד ע"א 179/84 רוס נ' חפציבה, פ"מ התשמ"ה(3) 418, 420 (1985) (להלן: "פס"ד רוס") והיא :

"האם רשאי בעל דירה בבית משותף לעשות בעצמו תיקונים ברכוש המשותף, תיקונים שאי עשייתם פוגעים בדירתו, וזאת לאחר שהודיע לנציגות ולבעלי הדירות האחרים על הצורך בתיקונים ואלו נמנעו מעשייתם תוך הזמן שקצב להם, והאם זכאי אותו בעל דירה להחזר הוצאותיו בגין אותו תיקון ברכוש המשותף, או שמא בעל דירה רשאי לעשות תיקונים כאלו ברכוש המשותף, ואם ביצעם לא יהא זכאי להחזר הוצאותיו."

27. מהו, אפוא, דינו של בעל דירה אשר דרישתו אינה נענית על ידי נציגות הבית המשותף? פס"ד רוס קבע כי זכותו של בעל דירה לממן את התיקון ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים תעמוד לו אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים ואלו הם: היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות, התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות העניין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

28. סוגיה זו עלתה גם ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 48, קרית אתא, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל (נבו, 14.12.2017), שם אף הוחמרה הדרישה מאת בעל דירה בבית, תוך שנקבע כי קיימת ציפייה שהוא יגיש כנגד הנציגות תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם שיוציא מכיסו ותיקן את הפגם בעצמו – אזי על מנת לקבל שיפוי יאלץ לעמוד בנטל להוכיח את התנאים שפורטו לעיל. ובקצרה: ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו לעשות שימוש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/158/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. ואולם, בסעיף 32 לתצהירי הנתבעים 1-4 מצהירים הנתבעים כי הם אינם חולקים על ההוצאות שהוציא התובע לתחזוקת הרכוש המשותף. בתצהיריהם גם לא טענו הנתבעים כי התובע אינו זכאי לקבל חזרה הוצאות אלו שהוציא לתחזוקת הרכוש המשותף, או כי לא התמלאו התנאים שנקבעו בפסיקה. כל טענתם הייתה כי יש לקזז מסך הוצאות אלו את ההוצאות שהם (- הנתבעים) הוציאו לתחזוקת הרכוש המשותף.

30. הנה כי כן, לא מוצאת אני לבחון את ההוצאות שהוציא התובע בראי הפסיקה לעיל, קרי, האם אכן הוצאו לתחזוקת הרכוש המשותף, האם נדרש היה לבצע תיקונים אלו, ועוברת אני הישר לבחינת ההוצאות אשר הנתבעים טענו כי יש לקזז מסך ההוצאות אותם תבע התובע.

31. בסעיף 32 לתצהיר הנתבעים נכללות העבודות הבאות אותן מבוקש לקזז:

א. עבודת החלפת צנרת מים בדירת נתבעים 3-4 בסך כולל של 2,800 ₪- לא מצאתי לקזז סכום זה מסך חובות הנתבעים מהטעמים הבאים: ראשית, בקבלה שצורפה כנספח 8 לתצהיר הנתבעים מפורט כי עסקינן בעבודה הבאה: "מעקף צינור מים קרים מהגג ועד לכניסה לבית באורך כ 20 מטר, מעקף צינור מים חמים מהגג ועד לכניסה לבית באורך 20 מטר, פתיחת קיר + סגירה בקיר חיצוני משותף". מפירוט זה עולה כי מדובר בעבודה פרטית, ואין בקבלה כל רמז לכך שמדובר בעבודות ברכוש המשותף. שנית, בתצהיר הנתבעים הם אמנם מבקשים לייחס עלות זו לרכוש המשותף מהטעם שאותה צנרת "ניזוקה מעבודות ככל הנראה ברכוש המשותף/אצל דירת הגב' הגואל", אך מדובר בסברה שלא הוכחה, וממילא מכוחה אף לא ברור אם יש לייחס אחריות לליקוי בצנרת לכלל בעלי הדירות בבית או לגב' הגואל.

ב. עלות טיפול בחדירת מים מקיר חיצוני בסך כולל של 4,500 ₪- לתצהיר צורפה קבלה התומכת בנטען. אפילו הייתי מקבל גרסת הנתבעים כי קבלה זו מוכיחה כי היה פגם ברכוש המשותף וכי התיקון היה מחויב המציאות לא היה בכך די, שכן, לא צורפה ולו ראשית ראיה לכך שהנתבעים הקדימו פניה לתיקון לכלל בעלי הדירות בבית, וגם לא הוכיחו כי התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות העניין (לא צורפו הצעות מחיר נוספות אשר מעידות על סבירות ההוצאה). גם לא הוכח כי התיקון בוצע ברמה נאותה. נוכח האמור, לא מצאתי לאפשר קיזוז של הוצאה זו מסך חובות הנתבעים.

ג. תשלום הסך של 510 ₪ לטיפול במשאבה טבולה בחניה- לא מצאתי לקזז סכום זה מסך חובות הנתבעים מהטעם שהקבלות שצורפו מעידות על רכישת חומרים בחנות לחומרי בניה שלא ניתן לדעת עבור מה נרכשו, וכי אכן שמשו לתחזוקת הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. תשלום הסך של 1.062 ₪ לפתיחת סתימת הביוב המשותף- לא מצאתי לקזז סכום זה מסך חובות הנתבעים מהטעם שלא צורפה כל קבלה התומכת בנטען. מדובר בטענה שנטענה בעלמא ולא הוכחה.

32. נוכח האמור, התביעה לקיזוז כספים מסך חובות הנתבעים נדחית, התביעה לחיוב הנתבעים בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף מתקבלת, ואני מחייבת את נתבעים 1-2 ואת נתבעים 4-3, כל אחד, לשלם לתובע את הסך של 6,147.09 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

כמות הרכבים שיושרו לחנות בחניות נתבעים 1-4 -

33. התובע טען כי הנתבעים 1-2 ו- 3-4 מחנים שלושה רכבים בתוך כל הצמדת חניה שעה שהיתר הבנייה אפשר להם להחנות שני רכבים בכל משבצת חניה.

34. עסקינן בטענה תכנונית ולא קניינית, וטענות תכנוניות שמורות למוסדות התכנון. קיומו או היעדרו של היתר בנייה כדין או תוכנו של היתר הבניה עניין הוא למוסדות התכנון והערכאות הרלבנטיות לענות בו, ואין לו כל מקום בהליך זה שכל כולו קנייני. בעניין ההפרדה בין העניינים התכנוניים לעניינים הקנייניים ראו דברי כב' השופט ת' אור בבג"ץ 305/82 מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז, פ"ד לח(1) 141, 148 (1984): "כששוקלת הוועדה המקומית ומחליטה ליתן היתר בניה, אין בכך כדי לפגוע במי אשר טוען לזכויות, אשר תיפגענה אם יינתן ההיתר, או אם ימומש ההיתר על ידי בנייה על הנכס, ופתוחה בפניו הדרך לפנות לערכאות ולקבל סעד שימנע פגיעה כזו". על דברים אלה שב וחזר כב' השופט אור, בבג"ץ 879/89 בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון, פ"ד מד(2) 831 (1990), וראו את האמור בספרו של דויטש, קניין, בעמ' 695 לעניין ההפרדה בין הפן התכנון לפן הקנייני:

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין.."

וכן ראו את הדברים שנקבעו בעת"מ (י-ם) 46/69 למברג נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, פ"מ התש"ס 129, 142 (2000):

"זכות הבניה, מבחינת דיני הקניין, מצוייה במישור אחד וקיומו של היתר בנייה מן הוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר".

וראו גם את דברי הביקורת של עו"ד ניר מועלם בעניין במאמרו "הסכמות לבנייה בהליכי רישוי: בין קניין תכנון" מקרקעין י(3) 23 (2011).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. לדידי, משהוצמדה לכל אחד מנתבעים אלו הצמדת חניה בשטח של 43 מ"ר נהיר כי מדובר בשטח שייעודו לחניה, ובהתאם לשטחו הוא יכול לשמש לחניית מספר רכבים. לא מצאתי כי נכון להגביל את הנתבעים במספר כלי התחבורה שהם מעמידים שם, שעה שבמסמכי רישום הבית המשותף לא קיימת כל מגבלה שכזו, כל עוד הם אינם חורגים מגבולות ההצמדה ואינם פוגעים בזכויות הקנייניות של יתר בעלי הדירות בבית. ויוטעם, מה לי אם הנתבעים מחנים בחניה רכב ושלושה אופנועים, שני רכבים ואופניים או שלושה רכבים, כל עוד רכבים אלו אינם חורגים מגבולות ההצמדה ואינם מונעים מבעל החניה הסמוכה לעשות שימוש בחנייתו לא מצאתי כי נכון לאסור עליהם להחנות שלושה רכבים בהצמדה.

36. אדגיש כי על כל בעלי הדירות בבית, ללא כל קשר למספר החניות העומדות לרשותם, לנקוט משנה זהירות עת הם נוסעים ברכוש המשותף בשים לב לכך שהם חולפים עם הרכבים בסמוך ליציאה מהמעלית ובסמוך לכניסה למחסנים.

37. כמו כן, הנתבעים אינם רשאית להחנות רכביהם באופן החורג מגבולות החניה שהוצמדה להם.

התקנת מעצורים –

38. מטעם התביעה העיד נחום נחום, בודק מעליות, שבדק את המעלית מושא ההליך והמליץ בתסקיר בדיקת מעלית שהוציא לבית להתקין עמוד ביטחון בקדמת המעלית. בחקירתו הנגדית נשאל העד לגבי חובת התקנת עמוד בטחון/מעקה, והשיב שהתקן מחייב התקנת מעקה בקדמת מעלית במבנים חדשים, אך לא קיימת חובה דומה בבניין קיים, ועל כן המליץ ולא חייב התקנת מעקה כאמור, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 26.3.23 שורות 2-7. העד אישר בעדותו כי הוא לא בדק את השפעת התקנת המעקה על אפשרות תמרון הרכבים בחלקה וכי הוא לא בדק האם התקנת מעקה נכללת בתנאי ההיתר. העד נשאל האם ידוע לו שהתקנת מעקה כאמור עומדת בסתירה לתקנות הנגישות והשיב "יכול להיות" ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 8-15.

39. למשמע עדותו התרשמתי כי לא קיימת חובה בדיון או בהתאם לתקנים להתקין מעקה בקדמת המעלית, שעה שלא הותקן מעקה כאמור בעת הקמת הבית, ולא נכללה דרישה כאמור בהיתר הבנייה. כן התרשמתי כי המלצתו ניתנה ללא שבדק את השפעת התקנת המעקה על אפשרות התמרון או הנגישות למעלית.

40. התובע הגיש חוות דעת של יועץ בטיחות תנועה, גדי וייסמן, צורפה כנספח 3 לתצהיר עדותו הראשית. מחוות דעתו עולה כי מהנדס התנועה של עיריית חיפה אישר ביום 14.7.99 את תכנית החניה של הבית במסגרתה אושרו חניה לתובע, חניה לנתבעים 5-6 ושתי חניות כפולות לנתבעים 1-4. בפועל, לשיטתו העובדה שנתבעים 1-4 מחנים שלושה רכבים בכל תא חניה, מנוגדת לתקן משרד התחבורה, אך בהגנותו הודה העד כי "**הדבר מקובל כאשר מדובר בכלי רכב השייכים**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/158/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאותה משפחה והבעלים מסתדרים ביניהם והתנאי הוא שהדבר לא יסכן בטיחותית את הדיירים ואת באי המקום". לחוות דעתו צורפו תמונות המדגימות חניה של רכבים של מי מטעם נתבעים 4-1 על גבי שבילי הגישה למחסנים. עוד עלה מחוות דעתו כי היציאה מהמעלית מתבצעת ישירות לשטח התמרון של כלי הרכב ללא כל מיגון, יועץ הבטיחות הפנה לתסקיר הבדיקה של חברת חינגה מהנדסים בע"מ בו נקבע כי יש צורך בהתקנת מיגון ביציאה מהמעלית, לאור העובדה שכלי רכב עוברים בחזית המעלית ואף נוגעים בקיר. יועץ הבטיחות המליץ להתקין מעקה בטיחות בחזית המעלית במרחק של 1.3 מ' מהקיר על מנת לאפשר יציאה בטוחה וללא כל סיכון, וכן המליץ להתקין מעקה בטיחות בקדמת שבילי הגישה למחסנים ולאסור חניה של שלושה כלי רכב בחניות שהוצמדו לנתבעים 4-1. בחקירתו הנגדית אישר העד כי לא קיימת דרישה להתקנת מעקה בתנאי ההיתר, ראו עדותו עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 26.3.23 שורות 12-15.

41. לא מצאתי לאמץ את המלצות יועץ הבטיחות מטעם התובע מהטעמים שיפורטו להלן: ראשית, בביקור במקום שקיימתי התרשמתי כי מדובר בתנועה דלה ואיטית של רכבים במקום. בבית קיימות סך הכול 4 דירות ולכל היותר שמונה רכבים חונים בתחומי החניות. כמו כן, מדובר בשביל גישה לרכבים קצר שלא ניתן לנסוע בו במהירות גבוהה. העובדה שנתבעים 4-1 מחנים שלושה רכבים בכל תא חניה שהוצמד להם מביאה אף היא לכך שהנסיעה במקום אינה יכולה להתבצע במהירות גבוהה שכן העמדת שלושה רכבים בכל תא חניה של הנתבעים 4-1 מחייבת נסיעה איטית יותר תוך ביצוע מספר תמרונים.

42. שנית, יועץ הבטיחות מטעם התובע אישר כי אין מניעה להחנות יותר רכבים מכפי שנקבע בהיתר הבנייה שעה שבעלי הדירות מסכימים לכך, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 26.3.23 שורות 24-26: **"ברגע שמהנדס התנועה של העירייה ולדיסלב זסלבסקי אישר שני כלי רכב בחניה כפולה, שזה בניגוד להנחיות משרד התחבורה אבל משרד התחבורה לא מאפשר דברים כאלה בתקני חניה, אבל בגלל מצוקת החניה, אם הדיירים מסכימים לחניה כזאת, הדבר מתאפשר".** בהמשך העיד העד: **"אין בעיה עם נסיעה על גבי שטח הגישה למחסנים, הנהג נוסע ומסתכל, יש לי רק בעיה אם רכב חונה על גבי שטח הגישה למחסנים וחוסם את המעבר",** ראו שורות 35-37 עמ' 5 לפרוטוקול מיום 26.3.23. יש לזכור כי מדובר בעד שהעיד מטעם התובע.

43. שלישית, בביקור במקום התרשמתי כי התמרון במקום ממילא אינו פשוט שכן שטח התמרון בין החניות אינו מרווח מאוד, ונדרש לבצע בו מספר תמרונים על מנת להיכנס ולצאת מהחניות שלא ברוורס. התקנת מעצורים בקדמת המעלית ובקדמת שבילי הגישה למחסנים תכביד עוד יותר את אפשרות התמרון לחניות. ראיה לכך מצאתי בעדותו של נתבע 5, שהוא עד ניטרלי, שעה שלכאורה האינטרס שלו הוא שנתבעים 4-1 לא יחנו שלושה רכבים כל אחד בתא החניה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/158/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלו, ועל אף זאת הוא העיד כי הוא מתנגד להתקנת המעצורים שכן הללו יכבידו על התמרון בתחומי השטח המשותף, ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 11.6.23 שורות 20-23.

44. לא מצאתי גם להורות על התקנת מעצורים בקדמת שבילי הגישה לחניות. ויוטעם, בבתים רבים שנבנים הגישה למחסנים עוברת דרך חניות או דרך שבילי תמרון ואין בכך כדי למנוע שימוש סביר בחניות או בשבילי התמרון. בביקור במקום התרשמתי כי שבילי הגישה למחסנים מאפשרים גישה סבירה אף ללא המעצורים שהתבקשה התקנתם, ולא מצאתי כי מעבר רכבים על גבי שביל הגישה בדרך לחניה שהוצמדה להם, שהוא שימוש רגעי, מאיינת את השימוש הסביר והבטיחותי בשבילי הגישה.

45. יתרה מכך, אחד משבילי הגישה מוביל למחסן שבבעלות נתבעים 5-6, ועל כן כלל לא ברורה דרישת התובע להגן על נתבעים אלו ולדאוג לבטיחותם שעה שהם אינם דורשים זאת.

46. לאור האמור, מצאתי לדחות הדרישה להתקנת מעצורים. וראו גם עמדת נתבע 5 בסיכומיו ביחס לאמור: **"לגבי נסיעה על גבי שטח הכניסה למחסנים, אמנם זה יוצר לי הפרעה כלשהי בחניה כי זה מחייב את הרכב של שכניי להיצמד לקו החניה שלי, אך אני רואה את זה כחלק מיחסי שכנות שאם אפשר לוותר בנושא מסוים זה משהו שמציק לי"** (עמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 11.6.23 שורות 29-31).

47. עם זאת, ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים 1-4 או מי מטעמם להחנות רכבים באופן שחורג לשביל הגישה למחסן התובע.

48. בסיכומיו עמד ב"כ התובע על מתן הסעד שהתבקש בכתב התביעה למינוי נציגות בשכר, עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 11.6.23 שורות 14-18. אני דוחה דרישת התובע לקבלת סעד זה מהטעמים הבאים: ראשית, התובע ויתר על קבלת סעד זה בדיון שהתקיים ביום 26.3.23, עת נקבע בהחלטה כי מכלל הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה נותרים לדיון רק הסעדים שפורטו בסעיפים 9.1-9.4 לכתב התביעה, ובין אלו לא נמצא מינוי נציגות בשכר.

שנית, למפקח על רישום המקרקעין סמכות שיפוטית לדון בסכסוכים בדבר זכויות וחובות של בעלי דירות בבית משותף על פי התקנון המצוי או לפי התקנון הרשום של הבית או על פי סעיפים אחרים של חוק המקרקעין המנויים בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

כידוע, הסמכות לדון בתביעה נלמדת מכתב התביעה ומהסעדים המבוקשים בו. הסעד לו עותר התובע למינוי נציגות כאמור בסעיף 67 לחוק המקרקעין מצוי בסמכותו המנהלית של המפקח על רישום מקרקעין ואינו נמנה עם העניינים בהם הוענקה למפקח סמכות שיפוטית, כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

עוד אציין כי אין המדובר בעניין פרוצדוראלי גרידא שכן בקשה למינוי נציגות אשר מוגשת כתביעה מחייבת תשלום אגרת משפט, משלוח הזמנות לדיון, מתן 60 יום להגשת כתב הגנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וכיוב' עניינים אשר נדרשים במסגרת הליך שיפוטי, ואילו בקשה למינוי נציגות בהליך המנהלי אינה כרוכה בתשלום אגרה ומאפשרת טיפול מידי בבקשה כבכל בקשה מנהלית.

סוף דבר-

49. התביעה לחיוב כל אחד מזוגות הנתבעים 1-2 ו 3-4 בסך של 6,147.09 ₪ מתקבלת. הנתבעים ישלמו סכום זה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (7.4.22) ועד התשלום המלא בפועל.

50. אני דוחה את התביעה למתן צו עשה להעמדת מעצורים בקדמת המעלית ובקדמת שבילי הגישה למחסנים.

51. אני דוחה את התביעה למתן צו מניעה שיאסור על הנתבעים להעמיד למעלה משני רכבים בחניה הצמודה להם ולעבור עם רכביהם על גבי שביל הגישה למחסנים, תוך קביעה כי הנתבעים 1-4 לא יורשו להחנות רכבים באופן שחורג לתחומי הרכוש המשותף.

52. הוצאות ההליך- נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

53. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את **"האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין"** (תקנה 151(ב) לתקנות).

54. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

55. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

56. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות: לעובדה שלגבי חלק מהסעדים הגיעו הצדדים להסכמות בדיון מיום 26.3.23 אשר, למעשה, קיבלו את מרבית הסעדים, לכך שמבין הסעדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/158/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנותרו לדיון סעד אחד התקבל ושניים אחרים נדחו, ולכך שהצדדים השכילו להגיע להסכמות דיוניות ובכך צמצמו באופן ניכר את המחלוקת. אני מחייבת את הנתבעים 1-4 לשאת בהוצאות משפט לטובת התובע כדלהלן: נתבעים 1-2, יחד ולחוד, יישאו בהוצאות התובע בסך כולל של 7,000 ₪, נתבעים 3-4, יחד ולחוד, יישאו בהוצאות התובע בסך כולל של 7,000 ₪. סכומים אלו ישולמו לתובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום כב' בתמוז תשפ"ג (11.7.23).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין